

RESUMEN DISCAPACIDAD REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, 29 DE NOVIEMBRE

Título preliminar – Disposiciones generales	3
Capítulo I – Objeto, definiciones y principios	3
Artículo 1. Objeto de esta ley.....	3
Artículo 2. Definiciones.	3
Artículo 3. Principios.	4
Capítulo II – Ámbito de aplicación	5
Artículo 4. Titulares de los derechos.	5
Capítulo III – Autonomía de las personas con discapacidad	5
Artículo 6. Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad.....	5
Título I – Derechos y obligaciones	5
Artículo 7. Derecho a la igualdad.....	5
Capítulo II – Derecho a la protección de la salud.....	5
Artículo 10. Derecho a la protección de la salud.	5
Artículo 12. Equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad.....	6
Capítulo III – De la atención integral.....	6
Artículo 13. Atención integral.....	6
Capítulo IV – Derecho a la educación	6
Artículo 18. Contenido del derecho.	6
Capítulo V – Derecho a la vida independiente.....	7
Sección 1ª Disposiciones generales	7
Artículo 22. Accesibilidad.....	7
Artículo 23. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.	7
Artículo 29 bis. Condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.....	7
Sección 2ª Medidas de acción positiva	7

Artículo 30. Medidas para facilitar el estacionamiento de vehículos.....	7
Artículo 31. Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.....	8
Artículo 32. Reserva de viviendas para personas con discapacidad y condiciones de accesibilidad.....	8
Capítulo VI – Derecho al trabajo.....	8
Sección 1ª Disposiciones generales	8
Artículo 35. Garantías del derecho al trabajo.....	8
Artículo 36. Igualdad de trato.....	9
Sección 2ª Empleo ordinario	9
Artículo 42. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.....	9
Sección 3ª Empleo protegido	9
Capítulo VIII – Derecho de participación en los asuntos públicos	9
Artículo 53. Derecho de participación en la vida política.	9
Artículo 54. Derecho de participación en la vida pública.	9
Artículo 55. Consejo Nacional de la Discapacidad.....	10
Artículo 56. Oficina de Atención a la Discapacidad.	10
Título II – Igualdad de oportunidades y no discriminación	10
Capítulo I – Derecho a la igualdad de oportunidades	10
Artículo 63. Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades.....	10
Artículo 64. Garantías del derecho a la igualdad de oportunidades.....	10
Artículo 65. Medidas contra la discriminación.	11
Artículo 67. Medidas de acción positiva.	11
Capítulo II – Medidas de fomento y defensa.....	11
Sección 1ª Medidas de fomento.....	11
Artículo 73. Observatorio Estatal de la Discapacidad.	11
Sección 2ª Medidas de defensa.....	11

Artículo 77. Criterios especiales sobre la prueba de hechos relevantes.....	11
Título III – Infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.....	12
Capítulo I – Régimen común de infracciones y sanciones.....	12
Artículo 78. Ámbito.	12
Artículo 79. Sujetos.	12
Capítulo II – Normas específicas de aplicación por la Administración General del Estado.....	12
Sección 2ª Procedimiento sancionador.....	12
Artículo 101. Iniciación.....	12
Sección 3ª Órganos competentes.....	12
Artículo 105. Autoridades competentes.	12

Título preliminar – Disposiciones generales

Capítulo I – Objeto, definiciones y principios

Artículo 1. Objeto de esta ley.

Esta ley asegura que las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos y oportunidades que cualquier ciudadano, basándose en la Constitución Española y tratados internacionales. Para lograrlo, promueve la accesibilidad universal, la autonomía y la inclusión laboral y social, eliminando cualquier tipo de discriminación para garantizar una vida independiente y efectiva.

Artículo 2. Definiciones.

- a) **Discapacidad:** es una situación que resulta de la interacción entre las personas con diferencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
- b) **Igualdad de oportunidades:** es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta.

- c) **Discriminación directa:** es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.
- d) **Discriminación indirecta:** existe cuando una norma, pacto, producto o entorno, aunque parezcan neutros, perjudican a una persona por su discapacidad sin una justificación objetiva y legítima. Solo se considera aceptable si dicha medida responde a un fin necesario y los medios utilizados para lograrlo son proporcionales y adecuados.
- f) **Acoso:** es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
- o) **Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad:** implica que las Administraciones Públicas deben integrar las necesidades de las personas con discapacidad en todas sus políticas y acciones generales, no limitándose solo a planes o programas específicos para este colectivo.

Artículo 3. Principios.

- a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
- b) La vida independiente.
- c) La no discriminación.
- d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
- e) La igualdad de oportunidades.
- f) La igualdad entre mujeres y hombres.
- g) La normalización.
- h) La accesibilidad universal.
- i) Diseño universal o diseño para todas las personas.
- j) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
- k) El diálogo civil.

- l) El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
- m) La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.

Capítulo II – Ámbito de aplicación

Artículo 4. Titulares de los derechos.

1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
2. Además de lo establecido en el apartado anterior, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Capítulo III – Autonomía de las personas con discapacidad

Artículo 6. Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad.

2. Derecho a la libre toma de decisiones.

Título I – Derechos y obligaciones

Artículo 7. Derecho a la igualdad.

1. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos.

Capítulo II – Derecho a la protección de la salud.

Artículo 10. Derecho a la protección de la salud.

1. Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de la salud.

Artículo 12. Equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad.

1. Los equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad deberán contar con la formación especializada correspondiente y serán competentes, en su ámbito territorial, para prestar una atención interdisciplinaria a cada persona con discapacidad que lo necesite para garantizar su inclusión y participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
2. Los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad son los órganos encargados de valorar y calificar las situaciones de discapacidad, para su reconocimiento oficial por el órgano administrativo competente.
4. Las calificaciones y valoraciones responderán a criterios técnicos unificados, y tendrán validez ante cualquier organismo público y en todo el territorio del Estado.

Capítulo III – De la atención integral

Artículo 13. Atención integral.

1. Se entiende por atención integral los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a que las personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, y a lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, y su inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, así como la obtención de un empleo adecuado.
2. Los programas de atención integral podrán comprender:
 - a. Rehabilitación o rehabilitación médico-funcional.
 - b. Atención, tratamiento y orientación psicológica.
 - c. Educación.
 - d. Apoyo para la actividad profesional.

Capítulo IV – Derecho a la educación

Artículo 18. Contenido del derecho.

1. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás.

Capítulo V – Derecho a la vida independiente

Sección 1ª Disposiciones generales

Artículo 22. Accesibilidad.

1. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

Artículo 23. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.

1. El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las CC.AA. y a las entidades locales, regulará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad.
3. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación se establecerán teniendo en cuenta los diferentes tipos y grados de discapacidad.

Artículo 29 bis. Condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.

1. Las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva son el conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas, parámetros y pautas que se consideran precisos para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas con todos los entornos, productos, bienes y servicios, así como de los procesos y procedimientos.

Sección 2ª Medidas de acción positiva

Artículo 30. Medidas para facilitar el estacionamiento de vehículos.

Los ayuntamientos adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad, por razón de su discapacidad.

Artículo 31. Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.

Las personas con discapacidad con dificultades para utilizar transportes colectivos, que reúnan los requisitos establecidos reglamentariamente, tendrán derecho a la percepción de un subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte, cuya cuantía se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 32. Reserva de viviendas para personas con discapacidad y condiciones de accesibilidad.

1. En los proyectos de viviendas protegidas, se programará un mínimo de un 4% con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad.

Capítulo VI – Derecho al trabajo

Sección 1ª Disposiciones generales

Artículo 35. Garantías del derecho al trabajo.

1. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación.
3. Existirá discriminación directa cuando una persona con discapacidad sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de su discapacidad.
4. Existirá discriminación indirecta cuando una norma, pacto, producto o entorno, aunque parezcan neutros, perjudican a una persona por su discapacidad sin una justificación objetiva y legítima. Solo se considera aceptable si dicha medida responde a un fin necesario y los medios utilizados para lograrlo son proporcionales y adecuados.
7. Se considerará igualmente discriminación toda orden de discriminar a personas por motivo o por razón de su discapacidad.

Artículo 36. Igualdad de trato.

Se entiende por igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por motivo o por razón de discapacidad, en el empleo, en la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo.

Sección 2ª Empleo ordinario

Artículo 42. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa.
2. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo para ser cubierto por personas con discapacidad, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la materia.

Sección 3ª Empleo protegido

2. La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70% de aquélla.

Capítulo VIII – Derecho de participación en los asuntos públicos

Artículo 53. Derecho de participación en la vida política.

Las personas con discapacidad podrán ejercer el derecho de participación en la vida política y en los procesos electores en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos conforme a la normativa en vigor.

Artículo 54. Derecho de participación en la vida pública.

1. Las personas con discapacidad podrán participar plena y efectivamente en la toma de decisiones públicas que les afecten, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.

Artículo 55. Consejo Nacional de la Discapacidad.

El Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, en el que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para la definición y coordinación de las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Su composición y funciones se establecerán reglamentariamente.

En particular, corresponderá al Consejo Nacional de la Discapacidad la promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.

Artículo 56. Oficina de Atención a la Discapacidad.

La Oficina de Atención a la Discapacidad es el órgano del Consejo Nacional de la Discapacidad, de carácter permanente y especializado, encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Con la Oficina de Atención a la Discapacidad colaborarán las organizaciones, entidades y asociaciones de utilidad pública más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

Título II – Igualdad de oportunidades y no discriminación

Capítulo I – Derecho a la igualdad de oportunidades

Artículo 63. Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades.

Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el art. 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas.

Artículo 64. Garantías del derecho a la igualdad de oportunidades.

1. Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes

públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva.

Artículo 65. Medidas contra la discriminación.

Se consideran medidas contra la discriminación aquellas que tengan como finalidad prevenir o corregir que una persona sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, por motivo de o por razón de su discapacidad.

Artículo 67. Medidas de acción positiva.

1. Los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva en beneficio de aquellas personas con discapacidad.

Capítulo II – Medidas de fomento y defensa

Sección 1ª Medidas de fomento

Artículo 73. Observatorio Estatal de la Discapacidad.

1. Se considera al Observatorio Estatal de la Discapacidad como un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad.
2. Con carácter anual, el Observatorio Estatal de la Discapacidad confeccionará un informe amplio e integral sobre la situación y evolución de la discapacidad en España elaborado de acuerdo con datos estadísticos recopilados, con especial atención al género, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para conocimiento y debate.

Sección 2ª Medidas de defensa

Artículo 77. Criterios especiales sobre la prueba de hechos relevantes.

1. En aquellos procesos jurisdiccionales en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por motivo de o por razón

de discapacidad, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta y de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Título III – Infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Capítulo I – Régimen común de infracciones y sanciones

Artículo 78. Ámbito.

El régimen de infracciones y sanciones que se establece en este título será común en todo el territorio del Estado y será objeto de tipificación por el legislador autonómico, sin perjuicio de aquellas otras infracciones y sanciones que pueda establecer en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 79. Sujetos.

1. Esta ley se aplicará a los responsables de la infracción, personas físicas o jurídicas, que incurran en las acciones u omisiones determinadas como infracción en esta ley y en la legislación autonómica correspondiente.

Capítulo II – Normas específicas de aplicación por la Administración General del Estado

Sección 2ª Procedimiento sancionador

Artículo 101. Iniciación.

El procedimiento se iniciará siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.

Sección 3ª Órganos competentes

Artículo 105. Autoridades competentes.

1. El órgano competente para iniciar el procedimiento será el órgano directivo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda

2030, con rango de Dirección General, que tenga atribuidas las competencias en materia de discapacidad.